

0092442-44.2014.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 3932/2014 -

17º Distrito Policial - Ipiranga, 398/2014 - 17º Distrito Policial - Ipiranga

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTENOR TARTARI FILHO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0092442-44.2014.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0092442-44.2014.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 3932/2014 -

17º Distrito Policial - Ipiranga, 398/2014 - 17º Distrito Policial - Ipiranga

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTENOR TARTARI FILHO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos.

ANTENOR TARTARI FILHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" e artigo 35, "caput", da Lei 11.343/06, ambos c.c artigo 69 do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 09 de outubro de 2014, por volta das 19 horas, na Rua Palmares, esquina com Rua Barão de Resende, nesta cidade e comarca, se associou para, reiteradamente ou não, praticar crime de tráfico de drogas.

Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias de data e local, agindo em concurso e com unidade de propósitos, trazia consigo e transportava droga, ou seja, 28,9g de cocaína, acondicionadas em 34 invólucros plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 11 de novembro

de 2014.

O réu foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação.

Em 23 de abril de 2022, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o réu à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituindo a sanção carcerária, por duas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços a comunidade por igual período, e a prestação pecuniária no pagamento em dinheiro a entidade pública ou privada com destinação social, no importe de um salário mínimo, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

A r.Sentença foi publicada na mesma data, transitando em julgado para a defesa em 05 de maio de 2022 e para o Ministério Público em 09 de maio de 2022.

É o relatório.

Está-se diante de prescrição da pretensão punitiva retroativa, dada a pena aplicada.

Nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, penas superiores a 01 (um) ano e que não excedam a 02 (dois) anos, prescrevem em 04 (quatro) anos.

Desta feita, considerando o tempo transcorrido do recebimento da denúncia até a data em que prolatada a sentença, consumado o prazo prescricional, nos termos do artigo 110, caput e §1º do Código Penal.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de ANTENOR TARTARI FILHO, na forma do artigo 107, inciso IV, 109, inciso V e 110, caput e §1º, todos do Código Penal,

Proceda-se às anotações e comunicações de praxe.

Na sentença, o pedido de restituição do veículo foi indeferido, sob fundamentação de ter sido utilizado na prática delitiva. Contudo, com a extinção da punibilidade do acusado, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, não subsistem os efeitos secundários da condenação.

No que se refere ao pedido de restituição do veículo apreendido GM/Meriva formulado por Rafael Gomes Flores, verifica-se que o mesmo não logrou comprovar seus direitos sobre o bem, devendo discutir eventual rescisão do contrato por ele invocado por meio de procedimento próprio e na seara competente para a matéria.

Portanto, deve o veículo ser restituído para o réu Antenor.

Custas na forma da lei.

De-se ciência ao Juiz Corregedor Permanente.

Servirá a presente decisão como ofício.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P. I.C.

São Paulo, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA